

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2117/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายแสวง จัตราเฉลิม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ฎีกาที่มีได้กล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีไม่ชอบเพราะเหตุใด เป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘, ๙๑ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖ วรรคแรก, ๔๒, ๕๙, ๖๔, ๖๖ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ วรรคหน้าป้ายทะเบียนและแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีของกลาง คือนรถยนต์สามล้อสาธารณะของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาฐานขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงาน ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒, ๖๔, ๖๖ อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษโดย

ลงโทษตามมาตรา ๖๔ และ ๖๖ ปรับกระหนาบ ๕๐๐ บาท รวมปรับ ๑,๐๐๐ บาท
จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘
คงปรับ ๕๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับบังคับตามมาตรา ๒๙, ๓๐ ริบแผ่นป้ายทะเบียน
และแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีของกลาง คืบรถยนต์สามล้อ
สาธารณะของกลางแก่เจ้าของ ขอให้ยื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอัน
ควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ในฎีกาของโจทก์ ข้อ ๒ ตอนต้นจะบรรยายมาว่า โจทก์
ไม่เห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ข้อ ก. ข.
และ ค. จึงขอฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ และในฎีกาข้อ ๓ จะมีคำขอให้ศาล
ฎีกาลงโทษจำเลยตามฟ้องก็ตาม แต่ในฎีกาของโจทก์ก็มิได้กล่าวอ้างว่าการที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดตามฟ้องข้อ ก. และข้อ ค. ไม่ชอบเพราะ
เหตุใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา)

ศาลอาญาธนบุรี - นายอร่าม หุตางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายสมพล สัตยาอภิธาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ